

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2375/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นางสุภา เทอดเกียรติกุล

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

นางสุภา เทอดเกียรติกุล ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้งดการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73 แผ่นที่ 3)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 3 ที่บ้านเลขที่
58 หมู่บ้านบุญสูง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รวมราคาทรัพย์ที่ยึดทั้งสิ้น 429,300 บาท ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ดังกล่าวไม่ใช่ของ
จำเลยที่ 3 แต่เป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องขัดทรัพย์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72,71)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 62)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่างฎีกา

(โสภณ จันทระ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ